עין משפט נר מצוה

קסג א מיי' פ"ה מהל' אישות הל"א [והל"ב] סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סי' כח סעי' כא כב:

קסד ב מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הל' ט סמג לאוין קמד טוש"ע יו"ד סי' רצד ס"א:

קסה ג מיי' שם הל"ו סמג לאוין קמה טוש"ע יו"ד סי' רצו ס"ג:

קסו ד מיי' שם פ"ד הל' כב סמג לאוין קמה:

קסז ה מיי' שם פ"ח הלט"ו סמג לאוין קלט:

קסח ו מיי' פ"א מהל' שחיטה הלי"ד סמג עשין סג טוש"ע יו"ד סי' ו סעי' א:

תורה אור השלם

1. וְכִי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ וּנְטַעְתֶּם כָּל עֵץ מַאֲכָל וַעֲרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ אֶת פִּרְיוֹ שָׁלֹשׁ שָׁנִים יִהְיֶה לָכֶם עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל: ויקרא יט כג

2. לֹא תִזְרַע כַּרְמְךָ כִּלְאָיִם פֶּן תִּקְדַּשׁ הַמְלֵאָה הַזֶּרַע אֲשֶׁר תִּזְרָע וּתְבוּאַת הַכָּרֶם: דברים כב ט

3. וְכִי יִגַּח שׁוֹר אֶת אִישׁ אוֹ אֶת אִשָּׁה וָמֵת סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי: שמות כא כח

מוסף רש"י

לאו עכברא גנב אלא חורא גנב. עכבר הגונב ומניח בחור, אם לא היה לו חור להניח בו לא היה גונב, הלכך חורא קא גניב ליה (ערכין ל.). חור הכותל שהעכבר נכנס לתוכו וניצול מפני רודפיו (גיטין מה.). **מכרן וקידש בדמיהן מקודשת.** דלא מיתפסי באיסורא וממונא הוא אע"ג דאיהו אסור לאתהנויי מינייהו מיהו ההיא הנאה מטיא ליה ע"י ערלה אבל איהי (האשה) לא מערלה קא מטיא לה, ודוקא קידושי אשה אבל איתהנויי מינייהו מדרבנן אסור (ע"ז נד:). **ולא יצבע בו.** כגון בקליפי אגוזים שהשומר אסור משום ערלה כפרי עצמו (פסחים כב:). **ולא ידליק בו את הנר.** כגון בשמן של ערלה (שם). **שאם שחטו לאחר שנגמר דינו.** והכי אמר קרא סקול יסקל השור ואי לא סקלו אף על פי כן לא יאכל את בשרו (פסחים כב:). דהכי משמע קרא משבא שור לידי סקילה יסקל ושוב לא יאכל את בשרו (ב"ק מא.). **נקי מנכסיו.** חסר (נדה לא:). **היכא דסקליה מיסקל.** ואתא לא יאכל לאוסרו בהנאה וכדר' אבהו, ונקי מבעיא ליה לדרשה אחריתי, לחצי כופר ולדמי ולדות כדלקמן (ב"ק שם). **עד שיפרט לך הכתוב.** שהוא מותר בהנאה, כדרך שפרט לך בנבלה. שאף על פי שלא כתב לך אלא לא תאכל הוצרך לפרש בה היתר הנאה, הא כל מקום שלא פירש לך בו היתר הנאה, הוי במשמע איסור הנאה מלא תאכל (חולין קיד: ובעי"ז פסחים כא: וב"ק מא.). **הני מילי.** דמפיק קרא לאיסור הנאה בלשון אכילה, היכא דנפקא לן איסור אכילה מלא יאכל. אגב דמורי לן נמי דאכילה מפיק ליה בלשון אכילה, אבל הכא דאכילה נפקא לן מסקול יסקל, אי להנאה גרידתא אתא לכתוב לא יהנה, אי נמי. אפילו לדידך לכתוב לא יאכל. ותו לא, את בשרו למה לי. אלא לאו לאשמעינן אע"ג דעבדיה כעין בשר שחוטה בהכשר אסור באכילה ובהנאה, דהשתא אצטריך ליה לקרא לאפוקי בלשון אכילה (ב"ק מא.). **ואימא הני מילי.** לאסור אם שחטו, **היכא דבדק צור.** דהיינו כעין סקילה באבנים (שם מא:). **מידי סכין באורייתא כתיב.** שתהא שחיטתו חשובה להתיר יותר משחיטת צור (שם). **בקרומית.** גלע של קנה (חולין טו:). **תרווייהו מלא יאכל.** כר' אבהו להיכא דשחטיה וכל שכן להיכא דסקליה (ב"ק מא.). **ולהנך תנאי.** דבב"ק פרק שור שנגח (מא:). **דמפקי ליה.** להאי נקי לדרשא אחריתא, לאשמעינן דתם פטור מחצי כופר, דקאמר נקי מחצי כופר, אם המית איש, דאילו מועד משלם כופר שלם והתם אפילו חצי כופר לא משלם, ואיכא דמפיק ליה לדמי ולדות, אם נגח אשה הרה ויצאו ילדיה (פסחים כב:).

כשברח וטעמא דברח הא לא ברח קנסינן למוכר [ב]ונקנסיה ללוקח לאו עכברא גנב אלא חורא גנב ואי לא עכברא חורא (א) מאי קעביד מסתברא כל היכא דאיכא איסורא התם קנסינן: **מתני'** [ג][א]המקדש בערלה בכלאי הכרם בשור הנסקל ובעגלה ערופה בצפורי מצורע ובשער נזיר ופטר חמור ובשר בחלב וחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת [ג]מכרן וקידש בדמיהן מקודשת: **גמ'** בערלה מנלן [ד]דתניא [1]ערלים לא יאכל אין לי אלא איסור אכילה [ב]הנאה[ה] מנין שלא יהנה ממנו ולא יצבע בו ולא ידליק בו את הנר ת"ל וערלתם (את) ערלתו לרבות את כולם: בכלאי הכרם: מנלן [ו]אמר חזקיה [ג]אמר קרא [2]פן תקדש פן תוקד אש רב אשי אמר פן יהיה קדש אי מה קדש תופס את דמיו ויוצא לחולין אף כלאי הכרם תופס את דמיו ויוצא לחולין אלא מחוורתא כדחזקיה: שור הנסקל [ז]מנין [ח]דתניא [ד]ממשמע שנאמר [3]סקול יסקל השור איני יודע שנבילה היא ונבילה אסורה באכילה מה ת"ל לא יאכל את בשרו מגיד לך [ט]שאם שחטו לאחר שנגמר דינו אסור באכילה בהנאה מנין ת"ל ובעל השור נקי מאי משמע שמעון בן זומא אומר כאדם שאומר לחבירו יצא פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלום [י]ממאי דהאי לא יאכל את בשרו להיכא דשחיט לאחר שנגמר דינו הוא דאתא דילמא היכא דשחיט לאחר שנגמר דינו שרי [כ]והא לא יאכל היכא דסקליה מיסקל[ל] הוא דאתא וכדר' אבהו א"ר אלעזר [מ]דא"ר אבהו א"ר אלעזר [ה]כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל ולא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד [נ]איסור הנאה עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט לך [ס]בנבילה הני מילי היכא דנפקא לן איסור אכילה מלא יאכל הכא איסור אכילה מסקול יסקל נפקא דאי ס"ד לאיסור הנאה הוא דכתיב נכתוב קרא לא יהנה אי נמי לא יאכל את בשרו למה לי אע"ג [ע]דשחטיה כעין בשר אסור מתקיף לה מר זוטרא ואימא ה"מ היכא דבדק צור ושחט בה דמיחזי כסקילה אבל שחטיה בסכין לא מידי סכין באורייתא כתיב ועוד [פ]תניא [ו]בכל שוחטין בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה והשתא דנפקא לן איסור אכילה ואיסור הנאה תרווייהו מלא יאכל האי בעל השור נקי למאי אתא להנאת עורו סלקא דעתך אמינא לא יאכל את בשרו כתיב בשרו אסור ועורו מותר[צ] ולהנך [ק]תנאי דמפקי ליה [ר]האי בעל השור נקי לחצי כופר ולדמי ולדות הנאת עורו מנא להו[ש] מאת בשרו את הטפל לבשרו ואידך

את

כשברח. המוכר שהדמים בידו: ומתמהינן **הא לא ברח קנסינן למוכר: אלא חורא גנב.** אלמלא חור שהעכבר מצניע גניבתו שם לא היה גונב: **חורא מנא ליה.** מאין לו הגניבה: **מתני' המקדש בערלה כו'.** דכולהו איסורי הנאה נינהו כדיליף לה בגמרא: **מכרן וקידש בדמיהם מקודשת.** דאין הדמים נתפסין באיסור כדיליף לקמן[ת]: **גמ' מנלן.** שאסורה בהנאה: **מנין שלא יהנה ממנו.** כגון שלא יצטבע בו בפירי הראוי ליצטבע בו כגון קליפי אגוזין ושומר לפירי אסור כפירי[א]: **ולא ידליק בו את הנר.** כגון מן השמן: **אף כלאי הכרם תופס את דמיו.** אלמה תנן במתני' מכרן וקידש בדמיהם מקודשת אלמא אין אוסרין את דמיהם: **שהוא נבלה.** הואיל וסקלו ונבלה כבר למדנו מלא תאכלו כל נבלה (דברים יד) שאסורה באכילה: **מגיד דאם שחטו כו'.** ותרתי אשמועינן קרא סקול יסקל השור ואם נשחט לא יאכל: **להיכא דסקליה מסקל.** ולאסריה בהנאה אתא דלא יאכל משמע איסורי הנאה כדרבי אבהו דמנבילה [לא] נפקא לן בה איסור הנאה שהנבלה פרט בה הכתוב היתר הנאה ולהכי כתיב בדידיה בההיא לא יאכל ולא פרט אחריו היתר ובעל השור נקי לדרשא אחרינא אתא לחצי כופר ודמי ולדות כדלקמן: **עד שיפרט לך הכתוב.** דמדאיצטריך לפרש בנבילה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה[ב] לאשרייה בהנאה ולא נכתב בו אלא לא תאכלו ש"מ לא תאכלו איסור הנאה הוא ובפסחים (דף כב.) פרכינן עלה טובא: לגר בנתינה ולעובד כוכבים במכירה ל"ג במילתיה דרבי אבהו דאי הוה סבירא ליה דברים ככתבן דוקא תו לא מצי יליף מיניה דהיכא דלא פרט היתר ליתסר דהאי דנבלה לאו אתא להיתר הנאה אלא לאשמועינן דחילופא אסור[ג]: **ה"מ.** דשמעינן איסור הנאה מלשון אכילה היכא דנפקא לן איסור אכילה מיניה דכיון דמבעי ליה נמי לאזהורי אאכילה כלל כל הנאות בלשון אכילה דילפינן מנבילה[ד] התם דלא יאכל איסור הנאה נמי משמע אבל הכא דלאיסור אכילה מקרא אחרינא נפיק ולא הוצרך זה אלא להנאה למה לי לאפוקי הנאה בלשון אכילה ליכתוב לא יהנה אלא ודאי לאכילה גופיה איצטריך ולהיכא דשחטיה: **אי נמי לכתוב לא יאכל.** ולשתוק את בשרו למה לי: **כעין בשר.** ששחטו: **ואימא ה"מ.** דאשמעינן קרא דאפילו שחטו אסור היכא דבדק צור ושחט בה דסקילה היא דמנבלה לא מצי נפיק דלאו נבלה הוא אבל שחיטת סכין לא: **מידי סכין כתיבא באורייתא.** אלא שחיטה וכיון דהכי הוא כי שחטה נמי בצור לאו סקילה היא אלא שחיטה ואסר לך הכתוב בשרו והוא הדין סכין: **ולהנך תנאי דמפקי ליה להאי ובעל השור נקי.** בב"ק (ד' מא:): **לחצי כופר.** שאם הרג את האדם נקי מחצי כופר ואע"ג דמועד משלם כופר שלם לא אמרינן תם ישלם חצי כופר כי היכי דגבי נזקין משלם חצי נזק: **ולדמי ולדות.** אם נגף אשה הרה ויצאו ילדיה אינו משלם דמי ולדות לבעל כמו שהאדם הנוגף משלם כדכתיב (שמות כא) ענוש יענש וגו':

את

כשברח. פי' ההיא דאין לוקחין עבדים: **הא לא ברח** קנסינן למוכר. כמו ההוא דלעיל דאמר יחזרו דמים למקומם שהוא קנסא למוכר שרוצה למכור בהמתו חוץ לירושלים דקנס הוא כשתחזור לו: **ונקנסיה** ללוקח. פירוש שיאכל כנגדו בירושלים ולא יתבטל ולפירוש ר"מ פריך שפיר שהמעות שביד המוכר יוצאין לחולין על ידי הלוקח אבל לפי' ריב"א קשה מאי פריך אדרבה מוטב לקנוס המוכר להוציא איסור מידו מלקנוס הלוקח וישאר האיסור ביד המוכר כלומר המעות שלא נתחללו ושמא יאכלם חוץ לירושלים דכסבור נתחללו וי"ל דלדידיה הכי פריך וליקנסיה ללוקח שילך לבית המוכר[א] ויאמר לו המעות שהן קודשין בידך תהא קדושתן על אלו ואז יצאו לחולין: **מסתברא** כל היכא דאיכא איסור קנסינן ליה. פירוש והיינו המוכר שהרי המעות דמעשר ברשותו הוי קיימא ולפיכך קנסו ליה שיחזרו דמים למקומם והיינו שלא מכר בהמתו וזה דוחק לפירוש ריב"א דפירש דלעולם המעות שביד המוכר קדושים מקודשת מעשר וצריך להעלותן לירושלים א"כ אדרבה זכות הוא לו[ב] מהא[ה] דאמרן יחזרו דמים למקומם דטוב לו שיחזור לו בהמתו מלהעלות דמיו בירושלים אבל לפירוש הר"ס ניחא אך זה קשה לפירוש הקונטרס לעיל דפי' גבי אבל מתכוין להוציא מעות מעשר שני לחולין דהמעות יצאו לחולין והבהמה קדושה ועלה קאמר יחזרו דמים למקומם ואם כן לפי סברא זו הוי ליה למקנסיה ללוקח למימר דיאכל כנגדו בירושלים שהרי האיסור הוא בידו דהיינו בהמה אבל לפירוש [ו][ריב"א] ניחא שהרי האיסור הוא ביד המוכר ואם תאמר לעיל דקאמר גמרא [ז]דקנסוהו ללוקח ויאכל כנגדן מאי קנס הוא זה[ג] כי נמי אמר יחזרו דמים למקומם צריך הלוקח להעלות המעות לירושלים וי"ל דהקנס הוי מזה דמסתמא לקח הבהמה ביוקר ממעות מעשר שני ליפטר עצמו מלעלות לירושלים [ח]וכשנאמר לו שיאכל כנגדו בירושלים והמקח יהיה שלו יהיה לו הפסד גדול בלקיחת הבהמה שלקח: **המקדש** בערלה כו' אינה מקודשת. פירוש לפי שאיסור הנאה[ט] וא"ת אמאי אינה מקודשת הא שרי ליהנות ממנו שלא כדרך הנאתו כדאמר בפ' כל שעה (פסחים דף כד:) ויש לומר בכאן מיירי דליכא שוה פרוטה אלא כדרך הנאתו אי נמי יש לומר דמיירי שפיר דאיכא שוה פרוטה אף שלא כדרך הנאתו מ"מ כיון שהאשה סבורה שיש לה ליהנות דרך הנאתן ואינו כן לא סמכה דעתה והוי [י]מקח טעות ואם תאמר ואמאי לא חשיב בהך מתני' פיגול ונותר וטמא ויש לומר דבקדשים לא קא מיירי והא דלא חשיב חמץ בפסח משום דקסבר כרבי יוסי הגלילי דשרי בהנאה בפרק כל שעה (שם דף כג.) והא דלא חשיב עבודת כוכבים משום דלא שייך למיתני ביה מכרן וקידש בדמיהן מקודשת שהרי עבודת כוכבים תופסת דמיה[כ] ושביעית אחר הביעור: **מנין** שלא יצבע בו. אע"ג דאמרינן לא יהנה אצטריך לאשמועינן שלא יצבע דס"ד דשרי משום דחזותא לאו מילתא היא[ל] ואיצטריך לאשמועינן שלא ידליק דסלקא דעתך דשרי משום דמכלה אותו קמ"ל דאסור בכל ענין וכדרך הנאתו אבל שלא כדרך הנאתו שרי. [וע"ע היטב תוס' ב"ק קא. ד"ה ולא יצבע][מ]:

כפרה

מסורת הש"ס

א) גיטין מה. ע"ש ערכין ל. ע"ש, ב) נדרים מז:, ג) ע"ז נד: סב., ד) ת"כ פרשת קדושים פרשה ג פסחים כב: ע"ש ב"ק קא. ע"ש, ה) ["הנאה" ליתא בכת"י. וכ"ל בפסחים ובב"ק], ו) חולין קטו., ז) [צ"ל מנלן], ח) מכילתא פ' משפטים פרשה י פסחים כב: ב"ק מא., ט) [בכת"י נוסף: הכתוב, וכ"ה בפסחים ובב"ק], י) [בכת"י: וממאי], כ) [צ"ל והאי], ל) [בכת"י נוסף: דלאסור בהנאה. וכ"ה בב"ק], מ) פסחים כא: ע"ש ב"ק מא. חולין קיד:, נ) [צ"ל איסור הנאה במשמע עד כו' וכ"ה בשאר המקומות], ס) ע"ז כ., ע) [בכת"י: אע"ג דעבדיה כעין בשר דשחטיה אסור, וכ"ה בב"ק], פ) חולין טו: ע"ש ב"ק מא: ע"ש, צ) [בכת"י נוסף: קמ"ל. וכ"ה בב"ק], ק) מכילתא פ' משפטים פרשה י, ר) ["האי" ליתא בדפו"ר, וכ"ל בכת"י], ש) [בכת"י נוסף: נפקא להו, וכ"ה בב"ק], ת) [דף נח.], א) [עי' ברכות לו ע"ב], ב) [דברים יד, כא], ג) [עי' פסחים כא סוע"ב], ד) ["התם" יש למחוק. רש"ש], ה) [נדל"ל הא], ו) [כ"ה בדפו"ר, ורש"ל הגיה לפירוש ר"י], ז) [בדפו"ר: דקנסי', וצ"ל דקנסינן], ח) [בדפו"ר: וכשאמ', וצ"ל וכשאומרים], ט) [בדפו"ר נוסף: הן. וצ"ל שאיסורי הנאה הן], י) [צ"ל קידושי טעות], כ) [לקמן נח ע"א], ל) [עי' ב"ק קא ע"א], מ) [ובתוס' פסחים כב ע"ב ד"ה מנין], נ) [נדל"ל בערלה], ס) [נדל"ל לאוכומי], ע) [ועי' תוס' חולין ד ע"ב ד"ה מותר מיד],

הגהות הב"ח

(א) גמ' חורא (מאי קעביד) תא"מ ונ"ב ס"א מנא ליה:

מוסף תוספות

א. מאחר שהמוכר בפנינו. תוס' הרא"ש. ב. טיבותא היא לגבי משום טירחא דאורחיא. תוס' רשב"י. ג. טפי משיחזרו דמים למקומן. תוס' רשב"י.

תוס' ר"י הזקן

הא לא ברח. בתמיה. **חורא.** חור שהעכבר מצניע שם גנבתו. **מנא ליה.** מאין לו הגנבה. **מתני'.** [נ] בעגלה. כל הני אסורין נינהו. **מכרן.** עבר ומכרן מותרין שהדמים מותרים שאינן תופסין דמיהם. ולפום מסקנא דנדרים פרק השותפים [מז, ב] אע"פ שאין תופסין דמיהן אסור לכתחלה לקדש בהם את האשה, דבעינן התם אי חלופין כגדולים דמי או לא, ובעי [ס] לאודוחי ממתני' דתנא מכרן וקדש בדמיהן מקודשת, אלמא לאו כגדולין דמי, ודחי הכא נמי לכתחלה הוא דלא הא דיעבד עבד, ולא איפשיטא ולחומרא. ואין הפרש בין קידושין ושאר הנאות כדמשמע הך שטה דנדרים כמו שבארנו בע"ז פרק ר' ישמעאל, ובריש השוכר שלא כדברי (רש"ג) [ר"ש] שכתב בפרק ר' ישמעאל [ע"ז נד, ב ד"ה למעוטי [ע]]. **גמ'. לא יהנה.** כגון שלא יצבע מהפירות שעושים מהם צבע. **ולא ידליק.** מאותן פירות שמדליקין בהן.